

SB: Dr. Pöhler / Dr. Voigt

Tel.: 507- 2310

Az.: 31.2 Pö / HWS H Baumschutz

Über D2

an die Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 55.1 – Rechtsfragen Umwelt

„Anregung zur Prüfung der BVO-Grenze im Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz Unterer Wöhrd“ durch Herrn Nils Deichner über die Regierung der Oberpfalz

1. Sachverhalt

Herr Nils Deichner wandte sich mit Schreiben vom 04.08.2026 an die Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 12 (kommunale Angelegenheiten, Arbeitsbereich Kommunalrecht). Inhalt des Schreibens war eine „Anregung zu rechtsaufsichtlichen, hilfsweise fachaufsichtlichen Prüfung der Abgrenzung des Geltungsbereichs der Regensburger Baumschutzverordnung im Planfeststellungsverfahren 'Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd'“.

Gegenstand der Prüfung sollen laut dem oben genannten Schreiben folgende Fragen sein:

1. Welche Stelle hat die projektbezogene Grenze festgelegt?
2. Welche Unterlagen liegen zur telefonischen Abstimmung vom 25. April 2023 vor?
3. Wurde das Stadtplanungsamt oder Bauordnungsamt beteiligt?
4. Wurden die maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse geprüft?
5. Wurde eine Ortsbesichtigung durchgeführt?
6. Ist die Grenze über den gesamten Unteren Wöhrd einheitlich und widerspruchsfrei angewandt worden?
7. Wurden Bebauungsplangrenzen und die tatsächliche Grenze des unbeplanten Innenbereichs voneinander getrennt?
8. Ist eine schriftliche, abschnitts- beziehungsweise standortbezogene Begründung erforderlich?
9. Sind Baumkataster und Umweltunterlagen zu überarbeiten?
10. Welche Auswirkungen ergeben sich für das Planfeststellungsverfahren?
11. Sind bis zur Klärung irreversible Maßnahmen auszuschließen?

Die Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 55.1 – Rechtsfragen Umwelt, leitete die Anfrage mit E-Mail vom 07.08.2026 an das Umweltamt der Stadt Regensburg mit der Bitte um Stellungnahme zu den im Schreiben angesprochenen umweltrechtlichen Problemkreisen.

2. Stellungnahme

1. Welche Stelle hat die projektbezogene Grenze festgelegt?

Der räumliche Geltungsbereich der Baumschutzverordnung ergibt sich aus § 1 Abs. 1 der Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung - BSchV). Nach dem Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Regensburg ist das Umweltamt für den Vollzug der Baumschutzverordnung zuständig.

Hinsichtlich des räumlichen Geltungsbereichs der Baumschutzverordnung dürfen wir auf Folgendes hinweisen:

Zu Beginn des Projekts galt die Baumschutzverordnung in der Fassung von 2004, welche den räumlichen Geltungsbereich durch eine Karte aus dem Jahr 1993 festlegte. Während der Projektlaufzeit wurde die Baumschutzverordnung geändert, zum Zeitpunkt der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen war die „neue“ Fassung vom 09.01.2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023, maßgeblich. § 1 Abs. 1 BSchV regelt: „Der Bestand an Bäumen *innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile* der Stadt Regensburg wird geschützt.“

Diese Änderung wurde in der Beschlussvorlage „Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg“ vom 30.11.2022, abrufbar unter <https://srv19.regensburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=19200>, wie folgt begründet (vgl. 2.1 der Beschlussvorlage):

„Der in der bisher geltenden Fassung maßgebliche Geltungsbereich der Verordnung wurde durch eine Karte definiert. Diese Karte stammt aus dem Jahr 1993. Viele der zwischenzeitlich durch die Ausweisung von Bebauungsplänen entstandenen Baugebiete sind vom Geltungsbereich der Baumschutzverordnung nicht erfasst.

Hier war eine Anpassung dergestalt notwendig, dass der Schutz der Bäume gleichlautend auf den gesamten bebauten Stadtbereich ausgedehnt wird und der Geltungsbereich der Verordnung damit mit der Ausweisung neuer Baugebiete „mitwachsen“ kann. Die gewählte Formulierung folgt auch aus Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 a BayNatSchG. Deren Zulässigkeit und Rechtssicherheit wurde bereits durch die Rechtsprechung bestätigt (vgl. BayVGh, Beschl. v. 08.03.2016 – 14 ZB 15.1373). Die Baumschutzverordnungen nahezu aller vergleichbaren Gemeinden enthalten dazu identische Regelungen.“

In Bayern muss sich der räumliche Geltungsbereich von durch Gemeinden erlassene Baumschutzverordnungen auf Flächen „innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ beschränken (Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 a BayNatSchG). Bei der Novellierung der Baumschutzverordnung wurde diese Formulierung aufgegriffen, sodass der räumliche Geltungsbereich in gleicher Weise wie im Bayerischen Naturschutzgesetz umschrieben wird.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt in seinem Beschluss vom 08.03.2016 – 14 ZB 15.1373 hierzu aus:

„Mit den verwendeten Formulierungen sind objektive Kriterien aufgestellt, die den räumlichen Geltungsbereich der Baumschutzverordnung hinreichend bestimmt festlegen. Der mit der Formulierung „innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ erfasste räumliche Bereich ist in aller Regel und in der weit überwiegenden Zahl der Anwendungsfälle ohne weiteres aufgrund der Siedlungsstruktur (vor Ort) erkennbar. [...] Zu berücksichtigen ist auch, dass Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a BayNatSchG ebenfalls von „innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ spricht und damit den räumlichen Geltungsbereich des Baumschutzes in gleicher Weise umschreibt wie die Baumschutzverordnung. [...] Dass durch die gewählten Formulierungen der Baumschutzverordnung der Baumschutz „dynamisch“ auch auf Gebiete ausgedehnt wird, die erst zu einem späteren Zeitpunkt durch die tatsächliche Ausweitung des Bebauungszusammenhangs oder durch die künftige Aufstellung von Bebauungsplänen die gesetzlichen Kriterien erfüllen, ist nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, U. v. 16.6.1994 a. a. O.). Der Kläger verkennt die Anforderungen des Bestimmtheitsgebots, wenn er rügt, die Beklagte gehe fehl, wenn sie vortrage, der räumliche Geltungsbereich der Baumschutzverordnung lasse sich anhand objektiver Kriterien, nämlich der Bebauungspläne bzw. der im Rahmen des § 34 BauGB angewendeten Abgrenzungskriterien, zweifelsfrei feststellen, und er in diesem Zusammenhang die Vorlage dieser Unterlagen von der Beklagten fordert. Für die Frage der Bestimmtheit des § 1 Abs. 1 BaumSchVO kommt es nicht darauf an, dass dem Kläger Bebauungspläne vorgelegt werden oder ihm die Beklagte aufzeigt, wo § 34 BauGB als Planersatz den Geltungsbereich der Baumschutzverordnung bestimmt. Ungeachtet dessen kommt es für die Bewertung, ob eine Norm dem aus Art. 20 Abs. 3 GG herzuleitenden Bestimmtheitsgebot genügt, letztlich nicht auf die Sicht der Beklagten, sondern auf die Auffassung der Gerichte an.“

Die Formulierung in Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 a BayNatSchG entspricht dem in § 34 BauGB verwendeten Begriff zur Abgrenzung von Außenbereich und unbeplantem Innenbereich (Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt/Rademacher, Naturschutzrecht in Bayern, Art. 51 Rn. 12).

Ergänzend dürfen wir darauf hinweisen, dass Bäume, die im Zuge der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme gefällt werden (müssen) und die nicht im räumlichen Geltungsbereich der Baumschutzverordnung liegen, ebenfalls ausgeglichen bzw. ersetzt werden müssen. Für diese gelten die Regelungen der Bayerischen Kompensationsverordnung.

2. Welche Unterlagen liegen zur telefonischen Abstimmung vom 25. April 2023 vor?

Zur Abstimmung am 25.04.2023 liegt eine Telefonnotiz vor, welche wir als *Anlage* übersenden dürfen. Der telefonischen Abstimmung vom 25.04.2023 gingen Abstimmungen vor Ort und per E-Mail und Besprechungen voraus.

3. Wurde das Stadtplanungsamt oder Bauordnungsamt beteiligt?

Im Planungsprozess wurde die Grenzziehung mit den genannten Ämtern diskutiert, die Entscheidung oblag dem Umweltamt, als für den Vollzug der Baumschutzverordnung zuständigen Stelle.

4. Wurden die maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse geprüft?

In uneindeutigen Fällen wurden die tatsächlichen Verhältnisse geprüft, sowohl hinsichtlich der Aktenlage als auch durch konkrete Ortseinsichten (z. B. „Jacobi-Areal“ oder Grundstück Wöhrdstraße 41).

5. Wurde eine Ortsbesichtigung durchgeführt?

Es wurden zahlreiche Ortsbesichtigungen durchgeführt, die Grenzziehung der Baumschutzverordnung war jedoch in der Regel eindeutig. Bei uneindeutigen Fällen gab es Vorort-Begehungen (siehe auch Frage 4).

6. Ist die Grenze über den gesamten Unteren Wöhrd einheitlich und widerspruchsfrei angewandt worden?

Aus Sicht des Umweltamtes: Ja.

7. Wurden Bebauungsplangrenzen und die tatsächliche Grenze des unbeplanten Innenbereichs voneinander getrennt?

Es gibt am Unteren Wöhrd zwei gültige Bebauungspläne; den Bebauungsplan Nr. 185-I „Unterer Wöhrd“ vom 27.11.1980 sowie den Bebauungsplan Nr. 279 „Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd“ vom 18.01.2022.

Bei den Flächen der beiden Bebauungspläne wurde auf den räumlichen Geltungsbereich der Baumschutzverordnung abgestellt, nicht auf die Grenzen der Bebauungspläne.

8. Ist eine schriftliche, abschnitts- beziehungsweise standortbezogene Begründung erforderlich?

Aus Sicht des Umweltamtes: Nein.

9. Sind Baumkataster und Umweltunterlagen zu überarbeiten?

Aus Sicht des Umweltamtes: Nein.

10. Welche Auswirkungen ergeben sich für das Planfeststellungsverfahren?

Aus Sicht des Umweltamtes: Keine.

11. Sind bis zur Klärung irreversible Maßnahmen auszuschließen?

Das Umweltamt ist nicht der Vorhabenträger der Maßnahme.

Im Auftrag



Dr. Voigt

Anlage:

Telefonnotiz vom 25.4.2023 („HWS_H_Regensburg_BaumSchV_Telefonnotiz_Hain_Poehler_2023_04_25.pdf“)

Telefonnotiz – Gespräch mit Frau Dr. Pöhler, UA Regensburg am 25.04.2023

Thema: Anwendung der neuen BaumSchVO bzw. der Eingriffsregelung

Das Vorgehen ist wie gehabt:

- Anwendung der Eingriffsregelung nach BayKompV im gesamten Eingriffsbereich
- Anwendung der neuen BaumSchVO (Doppelbilanz) mit neuen Grenzen (im Zusammenhang bebauter Ortsteile)
- Da die neuen Grenzen nicht zeichnerisch definiert sind (müssten Bauordnung und UA festlegen), haben Frau Dr. Pöhler und Frau Hain diese telefonisch abgestimmt (s.u.)
- Frau Hain zeichnet die Grenze nach telefonischer Absprache und stuft die Bäume des Baumkatasters neu nach BaumSchVO ein

Anwendungsbereich neue BaumSchVO auf dem Unteren Wöhrd (Innenbereich):

- Innerhalb der Haus- und Gartengrenzen (Obstgarten Wöhrdstr. 41 entlang der nördlichen Hausgrenze ausgenommen)
- Hochufer Kastanienallee
- B-Plangebiet Jakobigelände
- Werftstr.

Die Ersatzpflanzungen auf dem Hochufer PA 1, PA 3 (Altbestand der alten BaumSchVO) sind aber weiterhin als geschützt einzustufen.

Als Außenbereich und damit nicht im Geltungsbereich der BaumSchVO sind:

- PA 1 nördlich der Bau- und Gartengrenze sowie Obstgarten Wöhrdstr. 41
- PA 3 nördlich der Haus- und Gartengrenze
- Uferweiden PA 4
- Uferzone PA 7.2 südlich Straße
- Parkplatz am Alten Eisstadion und Lindenallee PA 8 (östlich Gärten Am Winterhafen)
- PA 10

Gez. bgmr Landschaftsarchitekten GmbH, Tanja Hain